Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Pradana Noor Kharisma als Dana Bin Sudjito**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 28 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara No 15 RT 010 RW 004 Kel. Klegen Kec Kartoharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pradana Noor Kharisma als Dana Bin Sudjito ditangkap pada tanggal **18 Januari 2022** dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. **Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
6. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno
2. Tempat lahir : Kab.Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 3 Mei 1981

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempursari RT 13 RW 03 Kel. Tempursari Kec. Wungu Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno ditangkap pada tanggal **18 Januari 2022** dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. **Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
6. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa I Pradana Noor Kharisma als Dana Bin Sudjito didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu 1. Adv. R. Ery Soeharyo, S.H., 2. Adv. Adip Rijannanto,S.H. yang berkantor di Jalan Perum. Bumi Mas I Blok D Nomor 08, RT. 54 RW. 12, Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor : 30 tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu 1. Adv. R. Ery Soeharyo, S.H., 2. Adv. Adip Rijannanto,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum. Bumi Mas I Blok D Nomor 08, RT. 54 RW. 12, Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor : 31 tanggal 3 Juni 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRADANA NOOR KHARISMA Als. DANA Bin SUDJITO dan terdakwa AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-19/MDN/Enz.2/05/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRADANA NOOR KHARISMA Als. DANA Bin SUDJITO dan terdakwa AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000,.000- (delapan ratus juta) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Plastik Klip Berisi narkotika Jenis Sabu Berat Kotor Seluruhnya 0,36 (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram Beserta Pembungkusnya;
   - 1 (satu) Sedotan Plastik
   - 1 (satu) Pipet Kaca
   - 2 (dua) Plastic Klip Kosong
   - 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Simcard Nomor 087864770309

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Robekan Kertas Koran
- 1 (satu) Tas Kresek Warna Putih
- 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Putih Dengan Simcard Nomor 081259097465

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa maka kami Penasehat Hukum terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA Bin SUDJITO dan Terdakwa II AGUS SUPROBO Bin SUBUR SUTRISNO memohon keringanan Hukuman kepada Yang Mulia majelis hakim dikarenakan:

1. Klien kami terdakwa terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA Bin SUDJITO dan Terdakwa II AGUS SUPROBO Bin SUBUR SUTRISNO dalam perkara ini adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu;

2. Bahwa klien kami terdakwa terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA Bin SUDJITO dan Terdakwa II AGUS SUPROBO Bin SUBUR SUTRISNO dalam perkara ini yang ditangkap Polisi pertama kali adalah Terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA kemudian dilakukan pengembangan penangkapan kedua terhadap Terdakwa II AGUS SUPROBO yang ditangkap dirumah Terdakwa I;

3. Klien kami terdakwa terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA Bin SUDJITO dan Terdakwa II AGUS SUPROBO Bin SUBUR SUTRISNO seorang pecandu Narkotika jenis sabu yang membeli dengan cara patungan kepada saudara JOKO paket Supra yang sekarang menjadi DPO;

4. Klien kami terdakwa terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA Bin SUDJITO dan Terdakwa II AGUS SUPROBO Bin SUBUR SUTRISNO dalam perkara ini membeli untuk dirinya sendiri dan tidak menjual barang Narkotika jenis Sabu kepada orang lain;

5. Klien kami terdakwa terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als DANA Bin SUDJITO dan Terdakwa II AGUS SUPROBO Bin SUBUR SUTRISNO memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saksi selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

b. Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;

c. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatanya;

d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya maupun pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dan terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan toko planet ban di Jalan Setya Budi Nomor 92 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu para terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dikenalkan oleh temannya (nama lupa) di daerah Kecamatan Taman Kota Madiun kepada orang yang bernama Joko sebagai menjual sabu, kemudian Terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO menanyakan kalau mau membeli sabu belinya dimana, lalu temannya memberikan nomor telepon milik Joko 081230193986 dan disuruh menghubunginya sendiri. Lalu sekitar bulan Februari tahun 2021, Terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO membeli sabu dengan cara menghubungi sdr. Joko, dan berhasil dengan pembayaran transver ke rekening Sdr. Joko kemudian barangnya di ranjau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa I. I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO ngopi di warung kopi bertemu dengan terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO kemudian saat sedang ngobrol tiba-tiba terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO ingin mengkonsumsi sabu dan saat itu juga disampaikan kepada terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO, " mas aku pengen pakai sabu ini, kemudian terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO menjawab " lah gimana ndut kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO, pergi dari warkop menuju rumahnya yang terletak di depan warung untuk mengambil uang dan mengambil HP sedang dicas didalam rumah, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO mencoba menghubungi sdr. Joko dan langsung menanyakan kepada sdr. Joko " mas pesen supra, berapa harganya? Sdr. Joko bilang "siapa ini" terdakwa I bilang "saksi dari Thamrin" sdr. Joko bilang "350 ribu mas" lalu terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO bilang " tidak bisa kurang ta mas" sdr. joko bilang "tidak bisa mas, " lalu terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO bilang "o iya mas", kemudian sdr. Joko menyebutkan nomor rekening untuk pembayaran sabunya, selanjutnya terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO kembali ke warung untuk menemui terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO dan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO bilang " mas uang saksi Cuma 150 ribu, kurang 200 ribu gimana ini untuk beli sabunya?, lalu terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO mengambil uang dari saku celana dan memberikannya kepada terdakwa I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO menghubungi sdr. JOKO bilang " iya mas nanti kirimkan bukti transfernya" terdakwa I bilang "ok mas, sdr. JOKO bilang "iya nanti barangnya diranjau saja, nanti saksi kirim gambar lokasinya" terdakwa I bilang " ok mas", kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO pinjam sepeda motor terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO pergi ke Alfa Mart Jalan Thamrin Kota Madiun untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransver sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Mandiri Link kenomor rekening yang telah diberikan Joko, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO memberi tahu sdr. Joko jika pembayaran sabunya sudah ditransver dan kemudian mengirimkan bukti pembayaran transvernya melalui whats app, sekitar 10 menit kemudian sdr. Joko mengirimkan gambar lokasi ranjauan barang sabu yang berada di selokan depan toko ban di Jalan Setya Budi No.92 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO berangkat kelokasi tersebut dan sekitar 10 menit tiba di depan toko ban tersebut lalu terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO melakukan pencarian barang sabu yang diletakkan di selokan, setelah terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO menemukan barang sabunya yang pada saat itu terbungkus robekan kertas koran yang didalamnya berisi sabu kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO mengambil dengan tangan kanannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO pada saat mengambil sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang bensi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada gengaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309.
- Bahwa selanjutnya petugas kembali menemukan dan menyita barang bukti lainnya setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO di Jl. Nusantara RT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 RW. 10 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kab. Madiun berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastic klip di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah.

- Bahwa sedangkan pada diri terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO ditemukan barang bukti berupa (satu) HP merk Samsung wama hitam dengan simcard nomer 081259097465 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dalam hal transaksi pembelian barang shabunya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diakui milik terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO hasil dari patungan untuk pembelian sabu dengan terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO yang mana terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA Bin SUDJITO sedangkan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA Bin SUOJITO memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan hasil Lab.00591/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan, Barang Bukti dengan Nomor : 01208/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dan terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dan terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan toko planet ban di Jalan Setya Budi Nomor 92 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, para terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu para terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dikenalkan oleh temannya (nama lupa) di daerah Kecamatan Taman Kota Madiun kepada orang yang bernama Joko sebagai menjual sabu, kemudian Terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO menanyakan kalau mau membeli sabu belinya dimana, lalu temannya memberikan nomor telepon milik Joko 081230193986 dan disuruh menghubunginya sendiri. Lalu sekitar bulan Februari tahun 2021, Terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO membeli sabu dengan cara menghubungi sdr. Joko, dan berhasil dengan pembayaran transver ke rekening Sdr. Joko kemudian barangnya di ranjau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO ngopi di warung kopi bertemu dengan terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO kemudian saat sedang ngobrol tiba-tiba terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO ingin mengkonsumsi sabu dan saat itu juga disampaikan kepada terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO, " mas aku pengen pakai sabu ini, kemudian terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO menjawab " lah gimana ndut kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO, pergi dari warkop menuju rumahnya yang terletak di depan warung untuk mengambil uang dan mengambil HP sedang dicas didalam rumah, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO mencoba menghubungi sdr. Joko dan langsung menanyakan kepada sdr. Joko " mas pesen supra, berapa harganya? Sdr. Joko bilang "siapa ini" terdakwa I bilang "saksi dari Thamrin" sdr. Joko bilang "350 ribu mas" lalu terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO bilang " tidak bisa kurang ta mas" sdr. joko bilang "tidak bisa mas, " lalu terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO bilang "o iya mas", kemudian sdr. Joko menyebutkan nomor rekening untuk pembayaran sabunya, selanjutnya terdakwa I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO kembali ke warung untuk menemui terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO dan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO bilang " mas uang saksi Cuma 150 ribu, kurang 200 ribu gimana ini untuk beli sabunya?, lalu terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO mengambil uang dari saku celana dan memberikannya kepada terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO menghubungi sdr. JOKO bilang " iya mas nanti kirimkan bukti transfernya" terdakwa I bilang "ok mas, sdr. JOKO bilang "iya nanti barangnya diranjau saja, nanti saksi kirim gambar lokasinya" terdakwa I bilang " ok mas", kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO pinjam sepeda motor terdakwa II. AGUS SUPROBO BIN SUBUR SUTRISNO pergi ke Alfa Mart Jalan Thamrin Kota Madiun untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransver sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Mandiri Link kenomor rekening yang telah diberikan Joko, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO memberi tahu sdr. Joko jika pembayaran sabunya sudah ditransver dan kemudian mengirimkan bukti pembayaran transvernya melalui whats app, sekitar 10 menit kemudian sdr. Joko mengirimkan gambar lokasi ranjauan barang sabu yang berada di selokan depan toko ban di Jalan Setya Budi No.92 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO berangkat kelokasi tersebut dan sekitar 10 menit tiba di depan toko ban tersebut lalu terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO melakukan pencarian barang sabu yang diletakkan di selokan, setelah terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO menemukan barang sabunya yang pada saat itu terbungkus robekan kertas koran yang didalamnya berisi sabu kemudian terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO mengambil dengan tangan kanannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO pada saat mengambil sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang bensi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada gengaman tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309.

- Bahwa selanjutnya petugas kembali menemukan dan menyita barang bukti lainnya setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO di Jl. Nusantara RT. 15 RW. 10 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kab. Madiun berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastic klip di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah.
- Bahwa sedangkan pada diri terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO ditemukan barang bukti berupa (satu) HP merk Samsung wama hitam dengan simcard nomer 081259097465 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dalam hal transaksi pembelian barang shabunya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diakui milik terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO hasil dari patungan untuk pembelian sabu dengan terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO yang mana terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA Bin SUDJITO sedangkan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA Bin SUOJITO memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan hasil Lab.00591/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan, Barang Bukti dengan Nomor : 01208/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I. PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dan terdakwa II. AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fauzia Yuda W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP didepan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut Terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dipinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sedangkan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno ditangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Jalan Nusantara Nomor 15, RT 010, RW 004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Krisna Wilis Putra P dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap oleh petugas kepolisian, pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan waktu ditangkap tersebut sendirian dan saat diperiksa kedapatan menyimpan, menguasai barang berupa sabu, sedangkan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sedang berada di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, karena sedang menunggu Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sendirian;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan dan tempat tertutup lainya terhadap Para Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada genggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 milik Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, yang saksi temukan sendiri lalu Terdakwa di bawa ke dalam mobil lalu di introgasi oleh petugas untuk melakukan pengembangan di rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, setelah melakukan pengeledahan didalam rumah dan tempat tertutup lainya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nusantara RT 15 RW 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota. Madiun berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang ditemukan di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno tersebut yaitu Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 081259097465 milik Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dalam hal transaksi pembelian barang sabunya dengan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (non koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya diakui sebagai milik Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dari hasil membeli secara patungan dengan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang mana Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedangkan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Peranan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito adalah sebagai pembeli dan pemilik barang sabu itu untuk di dikonsumsi oleh Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sesuai pengakuan Para Terdakwa sewaktu di introgasi di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno mengetahui kalau barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, Para mendapatkan barang sabu tersebut dari Saudara Joko dengan cara Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menghubungi Saudara Joko dan mengambil barang sabu tersebut dengan cara ranjau di lokasi TKP;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito melakukan komunikasi dengan Saudara Joko menggunakan handphone. Dan nomor handphone Terdakwa yang dipakai adalah 087864770309 sedangkan nomer handphone Saudara Joko adalah 081230193986 dan Terdakwa beri nama "Oug New" di memori handphonenya Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tersebut dan barang shabu tersebut sudah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 081259097465 adalah yang saudara temukan dan sita setelah melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;

- Bahwa Kronologis awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, lalu saksi melakukan penyelidikan untuk mendapatkan nomor Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito setelah mendapatkan nomor Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito lalu petugas melakukan penyidikan terhadap tempat tinggal Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, sewaktu saksi dan rekan saksi lewat di tempat tinggal Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tidak ada di dalam dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu pengambilan barang sabu yang dilakukan dengan cara ranjau di lokasi TKP;
- Bahwa kemudian kami menindak-lanjuti informasi tersebut dengan cara menuju lokasi tempat peranjauan barang sabu, setelah kami menemukan kemudian kami melakukan pemantauan dan di dapatkan hasil terdapat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Waktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, petugas menemukan barang buku 1 bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada gengaman tangan kanan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Kemudian saksi bersama team membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainya/rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan pada saat petugas masuk di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito,, Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno saat itu berada di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, disana sendirian, kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan keterangan bahwa berada didalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu hasil patungan dengan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Dirumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito saksi bersama team menemukan dan menyita 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang berada di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Lalu saksi bersama team membawa Para Terdakwa kedalam mobil untuk dilakukan introgasi lebih lanjut dari mana Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menggaku kalau barang sabu tersebut diperoleh dan diambilnya dari Saudara Joko, lalu saksi mencoba menghubungi nomor Saudara Joko yang berada di handphone Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata sudah tidak aktif kemudian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya membeli barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Krisna Wilis Putra P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP didepan Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut Terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dipinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sedangkan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno ditangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Jalan Nusantara Nomor 15, RT 010, RW 004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Fauzia Yuda W dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap oleh petugas kepolisian, pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di JaIan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan waktu ditangkap tersebut sendirian dan saat diperiksa kedapatan menyimpan, menguasai barang berupa sabu, sedangkan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sedang berada di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, karena sedang menunggu Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sendirian;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan dan tempat tertutup lainya terhadap Para Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito petugas Kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada genggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 milik Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, yang saksi temukan sendiri lalu Terdakwa di bawa ke dalam mobil lalu di introgasi oleh petugas untuk melakukan pengembangan di rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, setelah melakukan pengeledahan didalam rumah dan tempat tertutup lainya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nusantara RT 15 RW 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota. Madiun berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang ditemukan di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno tersebut yaitu Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 081259097465 milik Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dalam hal transaksi pembelian barang sabunya dengan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (non koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya diakui sebagai milik Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dari hasil membeli secara patungan dengan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang mana Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedangkan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peranan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito adalah sebagai pembeli dan pemilik barang sabu itu untuk di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikonsumsi oleh Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sesuai pengakuan Para Terdakwa sewaktu di introgasi di dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno mengetahui kalau barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, Para mendapatkan barang sabu tersebut dari Saudara Joko dengan cara Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menghubungi Saudara Joko dan mengambil barang sabu tersebut dengan cara ranjau di lokasi TKP;
- Bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito melakukan komunikasi dengan Saudara Joko menggunakan handphone. Dan nomor handphone Terdakwa yang dipakai adalah 087864770309 sedangkan nomer handphone Saudara Joko adalah 081230193986 dan Terdakwa beri nama "Oug New" di memori handphonenya Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tersebut dan barang shabu tersebut sudah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 081259097465 adalah yang saudara temukan dan sita setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Kronologis awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, lalu saksi melakukan penyelidikan untuk mendapatkan nomor Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito setelah mendapatkan nomor Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito lalu petugas melakukan penyidikan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tinggal Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, sewaktu saksi dan rekan saksi lewat di tempat tinggal Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tidak ada di dalam dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu pengambilan barang sabu yang dilakukan dengan cara ranjau di lokasi TKP;

- Bahwa kemudian kami menindak-lanjuti informasi tersebut dengan cara menuju lokasi tempat peranjauan barang sabu, setelah kami menemukan kemudian kami melakukan pemantauan dan di dapatkan hasil terdapat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Waktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, petugas menemukan barang buku 1 bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada gengaman tangan kanan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Kemudian saksi bersama team membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainya/rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan pada saat petugas masuk di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno saat itu berada di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, disana sendirian, kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan keterangan bahwa berada didalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu hasil patungan dengan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Dirumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito saksi bersama team menemukan dan menyita 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang berada di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Lalu saksi bersama team membawa Para Terdakwa kedalam mobil untuk dilakukan introgasi lebih lanjut dari mana Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menggaku kalau barang sabu tersebut diperoleh dan diambilnya dari Saudara Joko, lalu saksi mencoba menghubungi nomor Saudara Joko yang berada di handphone Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata sudah tidak aktif kemudian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya membeli barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani BAP didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap, ditahan dan diajukan dipersidangan ini Karena Terdakwa I melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian yaitu Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dipinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui identitas petugas yang menangkap Terdakwa I, karena berpakaian preman, yang Terdakwa I ketahui petugas tersebut dari Dit Resnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa Setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan lalu petugas kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas lengkap dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa I dan tempat tertutup lainya dirumah Terdakwa I;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa I sedang membawa barang sabu yang ada pada gengaman tangan kanan Terdakwa I yang mana barang sabu tersebut baru Terdakwa I ambil dari ranjauan yang Terdakwa I beli dari Saudara Joko dan pada saat penangkapan Terdakwa I sedang berdiri sendirian;
- Bahwa Petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus kerta koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 selanjutnya dilakukan pengembangan untuk melakukan pengeledahan didalam rumah dan tempat tertutup lainya dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Nusantara RT 15 RW 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan petugas menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang Terdakwa I simpan di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa I, dan untuk barang bukti sabu tersebut Terdakwa I mengambilnya dengan cara diranjau, dalam bentuk 1 (satu) bungkus kerta koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan Terdakwa I sendiri yang mengambil barang sabu tersebut yang kemudian Terdakwa I gengam mengunakan tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I dapatnya dengan cara membeli dari Saudara Joko secara patungan dengan Saudara Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Peranan Terdakwa I adalah yang membeli barang sabu tersebut yang rencana akan Terdakwa I pakai dengan Saudara Agus Suprobo Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subur Sutrisno, Terdakwa I membelinya dengan cara transfer melalui Mandiri Link di Alfamart Jalan Thamrin Kota Madiun ke nomer rekening Saudara Joko;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saudara Joko sekitar 1 tahun yang lalu, dikenalkan oleh teman Terdakwa I yang Terdakwa I lupa namanya ketika ada acara minum-minuman didaerah Kecamatan Taman, Kota Madiun dan pada saat itu Terdakwa I diberitahu oleh teman Terdakwa I tersebut kalau Saudara Joko menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan bagaimana cara belinya dan kemudian teman Terdakwa I memberi nomor telepon Saudara Joko 081230193986 kepada Terdakwa I untuk menghubungi sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa I mencoba membeli dengan cara menghubungi Saudara Joko "Terdakwa I bilang mas Terdakwa I mau pesen Terdakwa I dari Thamrin" kemudian Saudra Joko mengatakan "ya mas pesen opo" Terdakwa I jawab "Supra berapa bro" kemudian Saudara Joko menjawab Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mas, kemudian Terdakwa I jawab "ok" dan Saudara Joko menjawab "ya sudah kamu transfer saja ke nomer rekening" dan pada saat Terdakwa I mau transfer nomer rekeningnya langsung diejakan oleh Saudara Jok,o dan nomor rekeningnya tersebut Terdakwa I tulis di sebuah kertas,, setelah itu kemudian Terdakwa I pergi ke Alfamart Jalan Thamrin Kota Madiun untuk melakukan pembayaran yang Terdakwa I lakukan dengan cara transfer melalui Mandiri Link di Alfamart, setelah Terdakwa I selesai melakukan transfer Saudara Joko Terdakwa I hubungi kembali untuk mengabarkan jika uangnya suda Terdakwa I transfer, kemudian 15 menit kemudian Saudara Joko mengirimkan foto lokasi ranjau dan Terdakwa I langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang sabu yang saat itu Terdakwa I pesan berupa 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat kotor sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) beserta bugkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu rumah maupun pekerjaan dari Saudara Joko hubungan Terdakwa I dengannya hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa Terdakwa I melakukan komunikasi dengan Saudara Joko menggunakan handphone Terdakwa I dengan Nomer 087864770309, sedangkan nomer handphone Saudara Joko adalah 081230193986 yang Terdakwa I kasih nama "Oug New" di memori handphone Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan memakai barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I sudah 5 kali membeli barang sabu dari Saudara Joko dengan setiap pembeli barang sabu tersebut Terdakwa I selalu membeli 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat kotor sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) beserta bugkus plastiknya;
- Bahwa terakhir Terdakwa I membeli barang sabu dari Saudara Joko pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB dengan cara dalam mengambil barang sabu yang Terdakwa I pesan tersebut dengan cara diranjau di didepan Toko Planet Ban Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang rencananya akan Terdakwa I konsumsi bersama Saudara Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, namun Terdakwa I tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan bahwa setiap Terdakwa I selesai melakukan transfer untuk pembayaran barang sabu tersebut yang memberitahukan lokasi pengambilan barang sabunya adalah Saudara Joko yang mengirimkan gambar lokasi ranjau melalui whatsApp dan barang sabu saat Terdakwa I ambil dalam kondisi sama seperti penangkapan, dimana barang sabunya berada didalam 1 (satu) bungkus sobekan kertas koran;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan test urin dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa I menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut;

II. Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II menandatangani BAP didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap, ditahan dan diajukan dipersidangan ini Karena Terdakwa II melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap hari Selasa 18 Januari 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito Jalan. Nusantara RT 15, RW 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui identitas petugas yang menangkap Terdakwa II, karena berpakaian preman, yang Terdakwa II ketahui petugas tersebut dari Dit Resnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa Setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan lalu petugas kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas lengkap dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa II dan tempat tertutup lainya dirumah;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa II berada di dalam rumah Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito saat sedang menunggu Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu, dan pada saat penagkapan Terdakwa II sedang sendirian;
- Bahwa Petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 081259097465 darri tangan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya adalah milik kami berdua yang dibeli secara patungan dari Saudara Joko;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 081259097465;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim ada hubungannya dengan penangkapan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yaitu karena Terdakwa II melakukan patungan pembelian barang bukti narkotika jenis sabu yang dibeli oleh TerdakwaI Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang mana Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito membeli sabu kepada penjual sabu yang Terdakwa II tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti yang ditemukan petugas pada penangkapan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yaitu barang berrupa Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahuinya karena waktu petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah TerdakwaI Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa II berada disana menunggu sabu yang Terdakwa II beli secara patungan dengan barang bukti apa yang ditemukan petugas pada penangkapan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa II membeli sabu secara patungan dengan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito karena mau dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak sering memakai sabu tapi pernah memakai bersama Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Terdakwa II rasakan setelah memakai sabu merasa lebih fit dan semangat setelah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijinnya membeli dan memakai barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa II adalah secara bersama-sama membeli sabu dengan cara patungan dengan Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang rencananya akan Terdakwa II pakai dengan Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sekitar 2 bulan yang lalu ketika Terdakwa II melihat perlombaan burung di Pasar Burung Joyo Kota Madiun dan sekitar tiga hari kemudian Terdakwa II kembali bertemu dengan Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito saat Terdakwa II melintas di depan Warung Cemendung dan Terdakwa II disapa oleh Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito kemudian Terdakwa II berhenti dan menghampiri Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang berada di Warung Cemendung, saat kami bertemu di tempat tersebut tiba tiba menawarkan Terdakwa II untuk mampir minum jamu di rumahnya dan Terdakwa II terima tawaran tersebut kemudian kami pergi dari warung Cemendung menuju rumah tersangka yang beralamat di Jalan Nusantara RT 15, RW 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, setelah kami sampai di rumah Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito kemudian Terdakwa II langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk di depan ruang tamu. Pada saat Terdakwa II duduk di ruang tamu tiba-tiba Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sudah menyiapkan barang sabu lengkap dengan alat hisap yang kemudian Terdakwa II konsumsi dengan Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, pada saat itu seingat Terdakwa II kami menghisap barang sabu masing-masing sebanyak 3 kali hisap dan barang sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu pekerjaan dari Saudara Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan hubungan Terdakwa II dengannya hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa dilakukan test urin dan hasilnya positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa II menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Klip Berisi narkotika Jenis Sabu Berat Kotor Seluruhnya 0,36 (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram Beserta Pembungkusnya;
2. 1 (satu) Sedotan Plastik;
3. 1 (satu) Pipet Kaca;
4. 2 (dua) Plastik Klip Kosong;
5. 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Simcard Nomor 087864770309;
6. Robekan Kertas Koran;
7. 1 (satu) Tas Kresek Warna Putih;
8. 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Putih Dengan Simcard Nomor 081259097465;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga ditunjukkan **bukti surat** berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 00591/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboraturium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa barang bukti adalah benar kritastal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dipinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sedangkan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno ditangkap pada hari yang sama yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Jalan Nusantara Nomor 15, RT 010, RW 004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Fauzia Yuda W dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap oleh petugas kepolisian, pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di JaIan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan waktu ditangkap tersebut sendirian dan saat diperiksa kedapatan menyimpan, menguasai barang berupa sabu, sedangkan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sedang berada di dalam rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, karena sedang menunggu Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sendirian;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan dan tempat tertutup lainya terhadap Para Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada genggaman tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 milik Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, yang saksi temukan sendiri lalu Terdakwa di bawa ke dalam mobil lalu di introgasi oleh petugas untuk melakukan pengembangan di rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, setelah melakukan pengeledahan didalam rumah dan tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Nusantara RT 15 RW 10, Kelurahan Klegen,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kartoharjo, Kota. Madiun berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang ditemukan di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa I;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno tersebut yaitu Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 081259097465 milik Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dalam hal transaksi pembelian barang sabunya dengan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (non koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya diakui sebagai milik Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dari hasil membeli secara patungan dengan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang mana Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedangkan Terdakwa Pradana I Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peranan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito adalah sebagai pembeli dan pemilik barang sabu itu untuk di dikonsumsi oleh Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sesuai pengakuan Para Terdakwa sewaktu di introgasi di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno mengetahui kalau barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, Para mendapatkan barang sabu tersebut dari Saudara Joko dengan cara Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menghubungi Saudara Joko dan mengambil barang sabu tersebut dengan cara ranjau di lokasi TKP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito melakukan komunikasi dengan Saudara Joko menggunakan handphone. Dan nomor handphone Terdakwa yang dipakai adalah 087864770309 sedangkan nomer handphone Saudara Joko adalah 081230193986 dan Terdakwa beri nama "Oug New" di memori handphonenya Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tersebut dan barang shabu tersebut sudah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 081259097465 adalah yang saudara temukan dan sita setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Kronologis awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, lalu saksi melakukan penyelidikan untuk mendapatkan nomor Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito setelah mendapatkan nomor Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito lalu petugas melakukan penyidikan terhadap tempat tinggal Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, sewaktu saksi dan rekan saksi lewat di tempat tinggal Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tidak ada di dalam dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu pengambilan barang sabu yang dilakukan dengan cara ranjau di lokasi TKP;
- Bahwa kemudian kami menindak-lanjuti informasi tersebut dengan cara menuju lokasi tempat peranjauan barang sabu, setelah kami menemukan kemudian kami melakukan pemantauan dan di dapatkan hasil terdapat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;

- Bahwa Waktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, petugas menemukan barang buku 1 bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada gengaman tangan kanan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Kemudian saksi bersama team membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainya/rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan pada saat petugas masuk di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno saat itu berada di dalam rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, disana sendirian, kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan keterangan bahwa berada didalam rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu hasil patungan dengan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dirumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito saksi bersama team menemukan dan menyita 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang berada di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Lalu kemudian saksi-saksi bersama team membawa Para Terdakwa kedalam mobil untuk dilakukan introgasi lebih lanjut dari mana Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menggaku kalau barang sabu tersebut diperoleh dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diambilnya dari Saudara Joko, lalu saksi mencoba menghubungi nomor Saudara Joko yang berada di handphone Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata sudah tidak aktif kemudian Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijinnya membeli barang tersebut;
- Bahwa dipersidangan juga ditunjukkan **bukti surat** berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 00591/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboraturium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa barang bukti adalah benar kritastal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**;
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dan terdakwa II AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO**, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;
Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dipinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sedangkan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno ditangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam rumah di Jalan Nusantara Nomor 15, RT 010, RW 004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Fauzia Yuda W dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ditangkap oleh petugas kepolisian, pada waktu itu sedang berada di pinggir jalan depan Toko Planet Ban di Jalan Setya Budi Nomor 92, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan waktu ditangkap tersebut sendirian dan saat diperiksa kedapatan menyimpan, menguasai barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa sabu, sedangkan Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sedang berada di dalam rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, karena sedang menunggu Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sendirian;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan dan tempat tertutup lainya terhadap Para Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada genggaman tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 087864770309 milik Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, yang saksi temukan sendiri lalu Terdakwa di bawa ke dalam mobil lalu di introgasi oleh petugas untuk melakukan pengembangan di rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, setelah melakukan pengeledahan didalam rumah dan tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Nusantara RT 15 RW 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota. Madiun berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang ditemukan di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa I;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno tersebut yaitu Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 081259097465 milik Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dalam hal transaksi pembelian barang sabunya dengan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (non koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya diakui sebagai milik Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dari hasil membeli secara patungan dengan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno yang mana Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedangkan Terdakwa Pradana I Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peranan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito adalah sebagai pembeli dan pemilik barang sabu itu untuk di dikonsumsi oleh Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno sesuai pengakuan Para Terdakwa sewaktu di introgasi di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno mengetahui kalau barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, Para mendapatkan barang sabu tersebut dari Saudara Joko dengan cara Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menghubungi Saudara Joko dan mengambil barang sabu tersebut dengan cara ranjau di lokasi TKP;
- Bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito melakukan komunikasi dengan Saudara Joko menggunakan handphone. Dan nomor handphone Terdakwa yang dipakai adalah 087864770309 sedangkan nomer handphone Saudara Joko adalah 081230193986 dan Terdakwa beri nama "Oug New" di memori handphonenya Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tersebut dan barang shabu tersebut sudah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam dengan simcard nomer 087864770309 dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomer 081259097465 adalah yang saudara temukan dan sita setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno;

- Bahwa Kronologis awal mulanya yaitu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito bersama Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno, lalu saksi melakukan penyelidikan untuk mendapatkan nomor Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito setelah mendapatkan nomor Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito lalu petugas melakukan penyidikan terhadap tempat tinggal Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, sewaktu saksi dan rekan saksi lewat di tempat tinggal Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito tidak ada di dalam dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu pengambilan barang sabu yang dilakukan dengan cara ranjau di lokasi TKP;
- Bahwa kemudian kami menindak-lanjuti informasi tersebut dengan cara menuju lokasi tempat peranjauan barang sabu, setelah kami menemukan kemudian kami melakukan pemantauan dan di dapatkan hasil terdapat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Waktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, petugas menemukan barang buku 1 bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ada pada gengaman tangan kanan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Kemudian saksi bersama team membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di tempat tertutup lainya/rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan pada saat petugas masuk di dalam rumah Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dana bin Sujito, Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno saat itu berada di dalam rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito, disana sendirian, kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dan Terdakwa Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno memberikan keterangan bahwa berada didalam rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sedang menunggu Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito yang saat itu sedang membeli barang sabu hasil patungan dengan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito memberikan tambahan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Dirumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito saksi bersama team menemukan dan menyita 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip sedang yang berada di tumpukkan baju kotor di dalam dapur rumah Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito;
- Bahwa Lalu kemudian saksi-saksi bersama team membawa Para Terdakwa kedalam mobil untuk dilakukan introgasi lebih lanjut dari mana Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito menggaku kalau barang sabu tersebut diperoleh dan diambilnya dari Saudara Joko, lalu saksi mencoba menghubungi nomor Saudara Joko yang berada di handphone Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito ternyata sudah tidak aktif kemudian Terdakwa I Pradana Noor Kharisma alias Dana bin Sujito dan Terdakwa II Agus Suprobo Bin Subur Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijinnya membeli barang tersebut;
- Bahwa dipersidangan juga ditunjukkan **bukti surat** berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No. LAB : 00591/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboraturium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa barang bukti adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kritastal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika

Menimbang. bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "**percobaan**" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**permufakatan jahat**" menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua yang telah terpenuhi, yang mana perbuatan terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA als DANA bin SUDJITO dan terdakwa II AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga untuk unsur ke-3 telah terpenuhi juga menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Para Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Plastik Klip Berisi narkotika Jenis Sabu Berat Kotor Seluruhnya 0,36 (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram Beserta Pembungkusnya;
2. 1 (satu) Sedotan Plastik;
3. 1 (satu) Pipet Kaca;
4. 2 (dua) Plastik Klip Kosong;
5. Robekan Kertas Koran;
6. 1 (satu) Tas Kresek Warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Simcard Nomor 087864770309 dan 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Putih Dengan Simcard Nomor 081259097465 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PRADANA NOOR KHARISMA Als. DANA Bin SUDJITO dan terdakwa II AGUS SUPROBO bin SUBUR SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum **;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Plastik Klip Berisi narkotika Jenis Sabu Berat Kotor Seluruhnya 0,36 (nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram Beserta Pembungkusnya;

b. 1 (satu) Sedotan Plastik;

c. 1 (satu) Pipet Kaca;

d. 2 (dua) Plastik Klip Kosong;

e. Robekan Kertas Koran;

f. 1 (satu) Tas Kresek Warna Putih

DIMUSNAHKAN;

g. 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Hitam Dengan Simcard Nomor 087864770309 dan 1 (satu) Hp Merk Samsung Warna Putih Dengan Simcard Nomor 081259097465, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rachmat Kaplale, S.H.	Ratih Widayanti, S.H.
Ade Irma Susanti, S.H., M.H	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)